

0019908-28.2009.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deivid Donizete Carreras

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

O sentenciado, aos 8/9/2014, foi condenado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Interposto recurso pelo Ministério Público, a sentença foi reformada, aos 6/8/2015, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

SENTENÇA

Processo nº:

0019908-28.2009.8.26.0196

Controle nº:

2009/000939

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deivid Donizete Carreras

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

O sentenciado, aos 8/9/2014, foi condenado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Interposto recurso pelo Ministério Público, a sentença foi reformada, aos 6/8/2015, para condenar o réu como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Transitou em julgado para o Ministério Público aos 9/12/2015.

Em decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.945, pelo Excelso

Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, determinando que o juízo sentenciante definisse o patamar de redução, bem como recalculasse a pena e regime inicial da sanção imposta.

A decisão dada aos 11/4/2022, definiu a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, bem como o pagamento de 196 dias-multa, no regime aberto.

Todavia, a defesa alegou ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O Ministério Público se manifestou também pela ocorrência da prescrição.

Nos termos do artigo 109, V, 110 e 112, todos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva do Estado se opera em 4 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Portanto, decorridos mais de 4 anos desde aquela data, operou-se a prescrição da pretensão executória.

Assim, sendo a prescrição matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição julgo extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Oficie-se ao IIRGD E TRE. Anote-se.

P.I.

Franca, 05 de maio de 2022.

Documento com assinatura digital, conforme indicação em impressão na margem direita